Публичная оферта о предоставлении игровых ценностей в игре «Monolith»

Редакция от 14 октября 2026 г.

Баев Артем Андреевич, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (ИНН 722100747514), далее - Исполнитель, предлагает любому дееспособному лицу, достигшему 18 лет, далее - Пользователь, заключить договор на условиях настоящей оферты.

1. Термины

1. **Игра** - многопользовательская текстовая ролевая игра «Monolith», доступная в социальной сети ВКонтакте: в сообществе vk.com/club240167847 (чат-бот) и в мини-приложении vk.ru/app54687822.
2. **Аккаунт** - игровая учётная запись Пользователя, привязанная к его странице ВКонтакте.
3. **Самоцветы** («Пепельные самоцветы») - внутриигровая условная единица, учитываемая на игровом счёте Аккаунта. Самоцветы не являются денежными средствами, электронными деньгами, цифровой валютой или цифровыми финансовыми активами, не имеют денежной стоимости вне Игры и не подлежат обмену на деньги.
4. **Услуга** - зачисление Самоцветов на игровой счёт Аккаунта, то есть предоставление права использовать дополнительный функционал Игры в пределах зачисленного количества.
5. **Пользовательское соглашение** - правила Игры, размещённые по адресу terms.html и являющиеся неотъемлемой частью настоящей оферты.

2. Предмет договора

1. Исполнитель за плату оказывает Пользователю Услугу: зачисляет Самоцветы на игровой счёт Аккаунта в количестве, соответствующем выбранному и оплаченному пакету.
2. Пользователь вправе распоряжаться Самоцветами внутри Игры по своему усмотрению: использовать их на любой доступный за Самоцветы функционал, передавать другим игрокам и обменивать на игровое золото на внутриигровой бирже. Перечень функционала, цены в Самоцветах и курс биржи определяет Исполнитель и может изменять их.

3. Услуга не является азартной игрой или лотереей. Самоцветы и любые игровые ценности, полученные с их помощью, не могут быть выведены из Игры и обменены на деньги ни Исполнителем, ни по его поручению.

3. Акцепт оферты

1. Акцептом оферты является оплата Пользователем выбранного пакета Самоцветов. С момента оплаты договор считается заключённым на условиях настоящей оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
2. Оплачивая Услугу, Пользователь подтверждает, что ему исполнилось 18 лет, он дееспособен, ознакомлен с настоящей офертой и Пользовательским соглашением и принимает их полностью.
3. Игра предназначена для лиц старше 18 лет (18+). Исполнитель не заключает договор с лицами младше 18 лет.

4. Стоимость и порядок оплаты

1. Стоимость пакетов Самоцветов указывается в рублях в интерфейсе Игры перед оплатой. Исполнитель вправе изменять цены; изменение не затрагивает уже оплаченные пакеты.
2. Оплата производится через платёжный сервис ЮKassa (ООО НКО «ЮМани»). Данные банковской карты и иные платёжные данные Пользователь вводит на стороне платёжного сервиса; Исполнитель их не получает и не хранит.
3. После оплаты Исполнитель формирует электронный чек в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ и направляет его Пользователю через платёжный сервис.
4. Исполнитель не является плательщиком НДС.

5. Оказание Услуги

1. Самоцветы зачисляются автоматически после поступления подтверждения об оплате от платёжного сервиса, как правило в течение нескольких минут.
2. Услуга считается оказанной в полном объёме в момент зачисления Самоцветов на игровой счёт Аккаунта. Отдельный акт об оказании Услуги не составляется.
3. Если Самоцветы не зачислены в течение 24 часов после оплаты, Пользователь направляет обращение на адрес bugorbulor@gmail.com с указанием даты, суммы оплаты и своей страницы ВКонтакте.

6. Возврат денежных средств

1. Услуга оказывается немедленно и полностью в момент зачисления Самоцветов, поэтому после зачисления денежные средства не возвращаются, в том числе если Самоцветы не были использованы, были переданы другим игрокам, обменяны или потрачены.
2. Денежные средства возвращаются в полном объёме, если:
   - Самоцветы не были зачислены по причинам, зависящим от Исполнителя, и Исполнитель не зачислил их по обращению Пользователя;
   - оплата была списана повторно или ошибочно (двойное списание, техническая ошибка платёжного сервиса).

   Вместо возврата Исполнитель с согласия Пользователя может зачислить неполученные Самоцветы.
3. Требование о возврате направляется на адрес bugorbulor@gmail.com. Исполнитель рассматривает его в течение 10 дней. Возврат производится тем же способом, которым была произведена оплата.
4. Настоящий раздел не ограничивает права Пользователя, которые не могут быть ограничены договором в силу законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

7. Сохранность Самоцветов

1. Игра находится в стадии активной разработки. Исполнитель вправе обнулять игровой прогресс (персонажей, предметы, игровое золото и иные ценности), в том числе при переходе к новой стадии разработки.
2. При обнулении прогресса остаток Самоцветов, приобретённых Пользователем за деньги, сохраняется и переносится на Аккаунт.
3. Самоцветы, полученные бесплатно (в награду, по промокоду, от администрации), а также игровые ценности, приобретённые за Самоцветы, могут быть обнулены вместе с прогрессом.
4. При блокировке Аккаунта за нарушение Пользовательского соглашения Самоцветы и иные игровые ценности не компенсируются, а денежные средства не возвращаются.

8. Ответственность

1. Игра предоставляется «как есть». Исполнитель не гарантирует непрерывную и безошибочную работу Игры и не отвечает за перебои, вызванные работой ВКонтакте,

платёжного сервиса, провайдеров связи и иных третьих лиц.

2. Исполнитель вправе изменять игровые механики, баланс, цены в Самоцветах и состав функционала. Такие изменения не являются ненадлежащим оказанием Услуги.
3. Ответственность Исполнителя перед Пользователем по договору ограничивается суммой, уплаченной Пользователем за пакет Самоцветов, с которым связано требование, если иное не установлено законом.
4. Пользователь отвечает за сохранность доступа к своей странице ВКонтакте. Действия, совершённые с Аккаунта, считаются совершёнными Пользователем.

9. Прекращение работы Игры

Исполнитель вправе прекратить работу Игры, уведомив Пользователей в сообществе Игры не менее чем за 30 дней. После уведомления продажа Самоцветов прекращается.

10. Разрешение споров

1. Споры решаются путём переговоров. Претензия направляется на адрес bugorbulor@gmail.com; срок ответа - 10 дней.
2. Если спор не урегулирован, он рассматривается в суде по месту нахождения Исполнителя (г. Барнаул), если законодательство о защите прав потребителей не предоставляет Пользователю права выбора подсудности.
3. К договору применяется право Российской Федерации.

11. Изменение оферты

Исполнитель вправе изменять оферту, публикуя новую редакцию по этому адресу. Новая редакция применяется к оплатам, совершённым после её публикации.

12. Реквизиты Исполнителя

Баев Артем Андреевич
Плательщик налога на профессиональный доход
ИНН 722100747514

г. Барнаул
Электронная почта: bugorbulor@gmail.com